

1500311-65.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... a droga. Eu estava cumprindo pena por tráfico de entorpecentes. Eu saí no Natal e não retornei ao presídio. Eu já fui condenado anteriormente em duas oportunidades distintas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Eu uso crack desde que eu tenho 17 anos de idade. Eu conheço os guardas municipais, mas nunca tinha sido preso por eles."

A versão apresentada por João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500311-65.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500311-65.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

João Carlos Lopes e outro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. JOÃO CARLOS LOPES, qualificado à fl. 11, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de fevereiro de 2.022, por volta das 15h47min, na Rua Pará, 01, Viela, entre as ruas Pará e Maranhão, Vila Popular, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 1 ( uma ) porção de cocaína apresentada na modalidade pedra de crack e 29 ( vinte e nove ) porções individualizadas de cocaína, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 07 de fevereiro de 2.022 ( fls. 86/87 ) e recebida em 07 de fevereiro de 2.022 ( fls. 88/89 ).

Devidamente citado, João Carlos apresentou a resposta à acusação ( certidão de fl. 99 e fls. 106/107 ).

O recebimento da denúncia foi ratificado ( fl. 108 ).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de João Carlos ( fls. 126/127 e 128/129 ).

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja João

Carlos condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 139/145 ).

O defensor requereu seja João Carlos absolvido ( fls. 239/241).

É o relatório.

## 2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 08, com o laudo de constatação de fls. 39/40, que resultou positivo para a substância cocaína, e com o laudo de exame químico toxicológico de fls. 147/148, igualmente positivo para a substância mencionada.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido em juízo, João Carlos declarou que "eu estava nesse local. Eu fui pegar uma pedra de crack. O olheiro avisou que a polícia estava vindo. O traficante correu. Eu fiquei sem reação e resolvi "sentar por ali mesmo". A pedra de crack que estava em meu bolso era minha. Eu tinha R\$ 2,00 no bolso e R\$ 25,00 na mão quando eu fui abordado. Eu não sei se o traficante deixou a sacola por ali antes de fugir. Os guardas municipais apresentaram as drogas para mim ali no local. A sacola não estava perto de mim. Eu não vi onde os guardas municipais encontraram a droga. Eu estava cumprindo pena por tráfico de entorpecentes. Eu saí no Natal e não retornei ao presídio. Eu já fui condenado anteriormente em duas oportunidades distintas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Eu uso crack desde que eu tenho 17 anos de idade. Eu conheço os guardas municipais, mas nunca tinha sido preso por eles."

A versão apresentada por João Carlos está dissociada da prova coligida.

Anderson, guarda municipal, informou que no dia dos fatos "nós estávamos em patrulhamento pelo local a pedido do Ministério Público. Nós estávamos "cumprindo um ofício que recebemos do Ministério Público". Nós vimos o jovem durante o patrulhamento. Ele estava sentado na viela. João Carlos levantou-se quando percebeu a aproximação da viatura. Ele levantou-se e nesse momento caiu um pacote do bolso dele. Havia entorpecentes nesse pacote. As drogas estavam prontas para a venda. Eu conhecia o réu. Eu já tinha visto o réu pela cidade. Não havia ninguém perto do réu. Ele disse que a droga era para uso dele. Eu não lembro qual o tipo ou a quantidade de entorpecentes apreendidos no dia dos fatos. Eu lembro que a quantia em dinheiro apreendida estava com o réu ou no saquinho que caiu do bolso dele. O local é conhecido ponto de venda de drogas em Várzea Paulista."

Wladimir, guarda municipal, relatou que "no dia dos fatos nós estávamos em patrulhamento para dar cumprimento a um ofício que recebemos do Ministério Público. Nós fomos até o local para fazer uma averiguação, a pedido do Ministério Público. O réu estava sentado na porta de uma residência. João Carlos levantou-se quando notou a aproximação da viatura. Nesse momento, uma sacola caiu do bolso dele. Havia 29 pinos de cocaína, um pino de crack e a quantia de R\$ 55,00 dentro da sacola. Nós encontramos a quantia de R\$ 2,00 com o réu. Ele foi levado à Delegacia de Polícia. Constataram que o réu "era procurado" na Delegacia de Polícia. As drogas estavam embaladas para a venda. João Carlos disse que é usuário de drogas. Ele "negou estar traficando". O réu não explicou qual a procedência da quantia em dinheiro apreendida. Eu nunca tinha abordado João Carlos. O local é conhecido ponto de tráfico de entorpecentes em Várzea Paulista. Eu conhecia João Carlos "do mesmo bairro".

Pois bem.

Os guardas municipais relataram como se deu a abordagem do réu, o encontro dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

João Carlos estava sentado e sozinho em local conhecido como ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. Levantou-se assim que percebeu que poderia ser abordado. Chamou a atenção dos guardas municipais um pacote que caiu do bolso do réu. Daí por que o réu foi abordado.

Os guardas municipais apresentaram versões convincentes, o que não é possível considerar a respeito do relato de João Carlos.

Os guardas municipais conheciam o réu "de vista" e não tinham motivos para acusá-lo de estar em envolvido na prática de crime tão grave injustamente.

João Carlos estava sozinho. Ninguém foi visto deixando o local antes, durante ou

após a abordagem. Nada do que o réu disse pode ser considerado. Ele não soube informar qual a quantia em dinheiro apreendida ou qual seria a procedência do numerário apreendido ( R\$ 57,00 ).

A versão apresentada pelos guardas municipais não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Deve ser desconsiderada apenas se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” ( AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011 ).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos prestados pelos guardas municipais, não há como desprestigiá-los.

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de João Carlos pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor.

Passo a dosar a pena de João Carlos.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

João Carlos ostenta duas condenações pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ( autos nº 0005915-83.2015.8.26.0655 e 0000453-43.2018.8.26.0655 ).

A pena aplicada nos autos que tramitaram sob o número 0005915-83.2015.8.26.0655 foi extinta em 21.08.18.

João Carlos evadiu-se do presídio em 06.01.22 ( fl. 47 ).

É admissível, em vista de mais de uma condenação definitiva, utilizar parte destas nesta primeira fase para a configuração de maus antecedentes, e considerar as demais como reincidência na segunda fase de fixação, sem que isto implique bis in idem.

Fixo a pena-base em 5 ( cinco ) anos e 10 ( dez ) meses de reclusão, mais 583 ( quinhentos e oitenta e três ) dias-multa.

Incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a certidão de fls. 46/48, o réu é multirreincidente. Por se tratar de multirreincidência específica, a pena é aumentada de 1/5 ( um quinto ), perfazendo 7 ( sete ) anos de reclusão, mais 700 ( setecentos ) dias-multa.

Nesse sentido:

“A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime” ( STF, HC 101918/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI ).

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada em razão da multirreincidência específica comprovada.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 ( um trigésimo ) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, pois o réu é multirreincidente específico.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOÃO CARLOS LOPES, RG nº 45.156.507, filho de João Garcia Lopes e de Maria Trindade Lopes, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 7 ( sete )

anos de reclusão, mais 700 ( setecentos ) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

João Carlos não poderá apelar em liberdade, pois é multirreincidente específico e se evadiu do presídio enquanto cumprida pena no regime semiaberto.

É bem possível que João Carlos torne a delinquir se for solto. Subsistem, pois, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se João Carlos na prisão.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de João Carlos, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

A progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, a despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/12.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona de João Carlos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA